

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부개정법률안

(송재봉의원 대표발의)

의안 번호	17523
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 송재봉 · 서영교 · 허성무
민병덕 · 이성윤 · 이주희
박정현 · 이연희 · 백혜련
최혁진 · 강준현 · 이광희
김우영 · 이재관 의원
(14인)

제안이유 및 주요내용

현행법에 따르면 시장·군수·구청장은 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 “공장설립등”이라 한다) 승인을 받은 자가 ‘해당 공장설립등의 승인 및 제조시설의 설치승인을 받은 후 4년이 지난 날까지 완료신고를 하지 아니하거나 공장착공 후 1년 이상 공사를 중단한 경우’ 등에는 공장설립등의 승인을 취소할 수 있음.

그런데 경기 불황의 지속, 대규모 자본투자 유치의 어려움 등으로 공장설립등에 장기간이 소요되고 있어 현실 여건에 맞추어 공장설립등의 승인 취소 사유를 완화할 필요가 있다는 의견이 제기됨.

이에 공장설립등의 승인 취소 사유를 완화하여 ‘승인 후 5년이 지난 날까지 완료신고를 하지 아니하거나 공장착공 후 2년 이상 공사를 중단한 경우’로 변경함으로써 공장설립등에 대한 기업 부담을 완화하고

산업집적을 활성화하려는 것임(안 제13조의5제3호).

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부개정법률안

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조의5제3호 중 “4년”을 “5년”으로, “1년”을 “2년”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(공장설립등의 승인의 취소에 관한 적용례) 제13조의5제3호의 개정규정은 이 법 시행 전에 공장설립등의 승인 및 제14조의3에 따른 제조시설의 설치승인을 받은 자 또는 공장을 착공한 자에 대해서도 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제13조의5(공장설립등의 승인의 취소) 시장·군수 또는 구청장은 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 공장설립등의 승인의 취소 및 해당 토지의 원상회복을 명할 수 있으며, 이 경우 원상회복에 관하여는 「농지법」 제42조 및 「산지관리법」 제39조를 준용한다. 다만, 제3호에 따른 기간을 초과하는 것이 부득이하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제13조의5(공장설립등의 승인의 취소) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 공장설립등의 승인 및 제14조의3에 따른 제조시설의 설치승인을 받은 후 <u>4년</u> 이 지난 날까지 제15조제1항에 따른 완료신고를 하지 아니하거나	3. ----- ----- ----- <u>5년</u> ----- ----- -----

공장착공 후 <u>1년</u> 이상 공사를 중단한 경우 4.·5. (생 략)	----- <u>2년</u> ----- ----- 4.·5. (현행과 같음)
--	--